고용형태별 사내 규정 적용 가이드

문서번호	GW-HR-020	시행일	2026.07.01
작성·관리	인사팀	문서판	1.0

고용형태 명칭만으로 법적 권리를 제한하지 않는다. 적용 여부는 실제 근로관계, 근로계약, 근로시간과 관계 법령에 따라 판단한다.

1. 확인 원칙

1.1 근로관계 구분

정규직·기간제·단시간 근로자 등은 회사와 체결한 근로계약 및 실제 근무형태를 기준으로 확인한다. 동일 사업장에서 근무한다는 이유만으로 외부 협력사 인력을 회사의 직접 고용 근로자로 분류하지 않는다.

1.2 법정 기준의 우선

연차유급휴가, 휴게, 근로시간, 육아·가족돌봄 관련 권리 등은 법에서 정하는 사업장 규모·근로시간·계속근로기간 등의 요건에 따라 검토한다. 고용형태별 차등이 허용되지 않는 경우 회사 운영기준으로 이를 제한하지 않는다.

2. 대표 사례

2.1 기간제 직원

기간제 직원은 계약기간, 담당 업무, 근무시간이 다를 수 있으나 연차와 임금 등 법정 권리는 관련 요건을 확인한다. 인사시스템에서 별도 분류로 표시되더라도 실제 권리 확인을 생략하지 않는다.

2.2 단시간 근로자

단시간 근로자의 휴가·근로시간 관련 사항은 소정근로시간과 법령상 계산방식을 고려하여 확인한다. 단순히 전체 직원에게 적용하는 8시간 기준을 일괄 대입하지 않는다.

2.3 수습 직원

수습 직원의 업무 지도와 평가에는 「신입·수습직원 인사 운영지침」을 적용하며, 근로관계에 관한 법정 보호는 수습 명칭만을 이유로 배제하지 않는다.

3. 운영 처리

3.1 시스템 계정과 승인자

근로형태와 실제 근무표에 맞는 시스템 권한 및 근태 유형을 부여한다. 부서장은 실제 근무 사실을 확인하고 인사팀은 잘못된 자동 분류가 없는지 점검한다.

3.2 개별 문의

본인 근로계약과 기본 규정의 내용이 서로 다르게 보이는 경우에는 인사팀에 적용 근거와 시행일의 확인을 요청한다.

업무 처리 기준 및 확인 사항

표 1. 확인해야 할 기준

구분	확인 자료	유의사항
정규직	근로계약·현재 규정	근무형태와 근속기간 확인
기간제	근로계약·계약기간·규정	법적 권리를 계약 명칭만으로 제한 불가
단시간	소정근로시간·실제 근무표	휴가 등 법정 비례산정 기준 확인
수습	근로계약·수습 운영 기준	수습과 법정 보호를 분리
협력사 소속	고용주 및 도급계약 관계	회사 시설·보안 규정과 고용조건 구별

자주 묻는 질문

Q1. 계약직이면 연차가 발생하지 않나요?

답변 그렇지 않습니다. 근로기준법의 적용 요건과 실제 근로기간·출근율 등을 검토해야 합니다.

Q2. 단시간 근무자도 모든 지침을 동일하게 적용하나요?

답변 규정의 적용 대상과 실제 소정근로시간을 확인해야 합니다. 근로시간과 연차 산정의 세부 기준이 다를 수 있습니다.

Q3. 협력사 직원이 우리 회사의 근태 시스템에서 출근을 기록해야 하나요?

답변 협력사 인력의 근태와 근로조건은 원칙적으로 해당 고용주가 정하며, 별도 출입관리 규정과 혼동하지 않아야 합니다.

업무상 유의사항

고용형태별 판단은 개별 계약과 법률에 따라 달라질 수 있다. 직원별 실제 산정 내역이 필요한 질문은 인사팀의 개별 확인을 거쳐야 한다.